

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (행정처 인재개발부 △△△△△사무소)	처분 요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

행정처 인재개발부, △△△△△사무소 (신분상 경고, 행정상 통보)

제 목 원상복구 계고 처분에 따른 사전통지 절차 미이행
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 원상복구 계고처분에 따른 사전통지 절차 미이행 현황

구분	위치	용도지구	행위자	행위내용	계고일	비고
1	▲▲면 **리 ***전	공원자연환경지구	○○○	형질변경(144㎡) [하천매립]	2017.07.14	원상복구 (2017.7.31.)
2	▲▲면 **리 ***번지	공원자연환경지구	○○○	형질변경(69.54㎡) [하천매립]	2017.07.19	고발조치 (2017.10.11.)

○ 경영기획부-255호(2017.02.09.)호에 따르면 공단에서 행위허가를 취소하거나 불법시설물 대집행 등을 위한 행정처분시(불이익 처분) 처분에 앞서 행정절차법 제21조에 따른 사전통지 절차를 거치지 않을 경우 처분의 절차적 위법성으로 인해 관련 행정소송(또는 행정심판)에서 패소위험이 있어 사전통지 의무를 철저히 이행하도록 지시함

행정절차법제21조제1항

○ 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 처분의 제목, 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적근거, 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법 등을 당사자들에게 통지하여야 함

- △△△△△사무소는 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 행정절차법 제21조 제1항에 의거 행정처분전 미리 사전통지 절차를 이행하여 의견 제출의 기회를 부여하여야 함에도 ○○시 ▲▲면 **리 ***번지 공원 자연환경지구내 무단 형질변경(144㎡) 등 2건에 대한 원상복구 계고 처분을 하면서 행정절차법제21조에 따른 사전통지 절차를 이행하지 않고 계고처분을 이행한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 경고 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 행정처분에 앞서 당사자에게 미리 사전통지 절차를 이행하지 않은 불법담당자 일반직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 경고” 처분

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	불법업무	한려해상생태탐방원	경고	

※ 일반직 ○급 ○○○는 8 원상복구 계고 처분에 따른 사전통지 절차 미이행과 관련하여 “신분상 주의” 처분이 요구되나 6번 적발대상자 지지체 통보 소홀과 병합하여 “신분상 경고” 처분

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련